

**CITTÀ DI SQUILLACE**

- PROVINCIA DI CATANZARO -

**COPIA****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 31 Registro delle Delibere  
del 25/03/2022

**OGGETTO**

Atto di pignoramento presso terzi proposto dall'avv. Maria Monica Aiello. Conferimento incarico legale per opposizione

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL  
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Amministrativo

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

*Il responsabile di Settore*

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità contabile.

*Il responsabile di Settore*

L'anno 2022 del giorno 25 mese di marzo alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

| N. | Cognome   | Nome      | Carica      | Presente                                                           |
|----|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | Muccari   | Pasquale  | Sindaco     | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| 2  | Carabetta | Stefano   | Vicesindaco | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| 3  | Talotta   | Rosetta   | Assessore   | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| 4  | Caccia    | Francesco | Assessore   | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No |
| 5  | Trombetta | Mariella  | Assessore   | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No |

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale MUccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

## **LA GIUNTA COMUNALE**

*Premesso che l'avv. Maria Monica Aiello, ha proposto atto di pignoramento presso terzi davanti al Tribunale civile di Catanzaro, per l'importo di Euro 897,99 auentto della metà ai sensi dell'art. 546, cmma 1, c.p.c., in esecuzione della Sentenza n. 60000037/2016 e del successivo atto di precetto, notificato in data 15.12.2021, con il quale si intimava al Comune di Squillace di pagare la somma di Euro 598,66 oltre spese di notifica del precetto, interessi maturandi e successive occorrende;*

*Ritenuto che il Comune di Squillace debba opporsi al predetto atto di pignoramento, facendo valere le proprie ragioni;*

*Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

*Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

*Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

*Con voti favorevoli unanimi*

## **DELIBERA**

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponga opposizione avverso l'atto di pignoramento emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro- Ufficio esecuzioni, su istanza dell'avv. Maria Monica Aiello, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura ;*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

*Attesa l'urgenza del presente provvedimento;*

*Con separata, unanime votazione*

**DELIBERA**

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

letto, approvato e sottoscritto.

---

Il Presidente  
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale  
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  
Addì \_\_\_\_\_

 Il Segretario comunale  
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data \_\_\_\_\_

L'ufficio di Segreteria

: .....

---

E' copia conforme all'originale

 Il Segretario comunale  
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---